

THÜRINGER KULTUSMINISTERIUM



Thüringer Lehrplan für berufsbildende Schulen

Schulform: **Höhere Berufsfachschule
(zweijährige Bildungsgänge)**

Bildungsgang: **Kaufmännischer Assistent**

Fachrichtungen: Betriebswirtschaft
 Bürowirtschaft
 Informationsverarbeitung
 Fremdsprachen

Fach: **Wirtschaftsrecht**

Erfurt, den 1. August 2005

Herausgeber:

**Thüringer Kultusministerium
Werner-Seelenbinder-Straße 7, 99096 Erfurt**

Vorwort des Ministers

Thüringens Schulen werden sich noch stärker zu eigenverantwortlichen, selbstständigen und selbstbewussten Einrichtungen entwickeln, die die Schülerinnen und Schüler mit den Kompetenzen für lebenslanges Lernen und erfolgreiche berufliche Tätigkeit ausstatten. Damit werden sich ihre Lehrerinnen und Lehrer, ihre Schulleitungen sowie Eltern- und Schülervertretungen in den kommenden Jahren vielen neuen Anforderungen allgemeiner und beruflicher Bildung stellen.

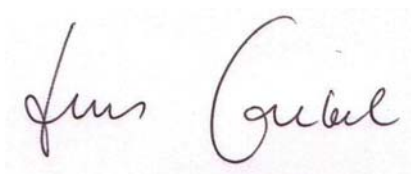
Der vorliegende Thüringer Lehrplan, die landesweit durchgeführten Fort- und Weiterbildungen und ein solides Unterstützungssystem, das ständig weiterentwickelt wird, bilden gute Voraussetzungen für erfolgreiche pädagogische Arbeit. Dabei spielen die neuen Medien im Unterricht eine wichtige Rolle.

Eine Vielzahl von Veränderungen in der beruflichen Ausbildung hat bereits Einzug gehalten: Die schrittweise Umstellung der dualen Ausbildung durch Anwendung lernfeldstrukturierter Lehrpläne stellt in diesem Bereich hohe Anforderungen an Pädagogen und Schulleitungen. In den berufsbildenden Schulen wird fächerübergreifendes Arbeiten bei starker Handlungsorientierung immer bewusster didaktisches Prinzip der Unterrichtsgestaltung. Doppelt qualifizierende Ausbildungen und rasche technologische Entwicklungen werden zur permanenten Herausforderung für die persönliche Fortbildung aller Beteiligten.

Wir wollen und wir brauchen berufsbildende Schulen, die Mobilität, Kommunikationsfähigkeit und vielfältige berufliche Chancen auf dem deutschen und europäischen Arbeitsmarkt sichern. Im Mittelpunkt aller pädagogischen Bemühungen der beruflichen Ausbildung steht der Jugendliche, der auf die komplexen Anforderungen des beruflichen Lebens optimal vorbereitet werden soll. Die konzeptionelle Basis zur Gestaltung der Thüringer Lehrpläne allgemein bildender Schulen und die Intentionen zur Kompetenzentwicklung der KMK-Rahmenlehrpläne berufsbildender Schulen liegen folgerichtig eng beieinander.

Der vorliegende Lehrplan ist zusammen mit der Stundentafel die verbindliche Grundlage für den Unterricht, er orientiert auf die Verbindung von Wissensvermittlung und Erziehung, er zielt auf die Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz mit all ihren Bestandteilen. Der Lehrplan beinhaltet bewusst auch pädagogische Freiräume, die der Lehrende eigenverantwortlich ausfüllen kann.

Allen Lehrerinnen und Lehrern wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung des Lehrplanes und danke allen, die bei der Erarbeitung beteiligt waren und bei der künftigen Evaluierung mitwirken werden.

A handwritten signature in dark ink, reading "Jens Goebel". The signature is fluid and cursive, with the first name "Jens" and the last name "Goebel" clearly distinguishable.

Prof. Dr. Jens Goebel
Thüringer Kultusminister

Inhaltsverzeichnis

Vorwort des Ministers		Seite
1	Vorbemerkungen	1
2	Mitglieder der Lehrplankommission	2
3	Didaktische Konzeption	2
4	Stundenübersicht	4
5	Lerngebiete	5
5.1	Grundlagen des Rechts	5
5.2	Rechtssubjekte und Rechtsobjekte	6
5.3	Das Rechtsgeschäft	7
5.4	Der Kaufvertrag als ausgewähltes vertragliches Schuldverhältnis	8
5.5	Weitere Schuldverhältnisse	9
5.6	Arbeitsrecht	11
5.7	Verbraucherschutz/Wettbewerbsrecht	13
5.8	Sachenrecht	14
5.9	Insolvenzrecht	16
6	Leistungsbewertung	17

1 Vorbemerkungen

Der Lehrplan ist für den Unterricht im Bildungsgang Kaufmännischer Assistent auf der Grundlage der Thüringer Schulordnung für die Höhere Berufsfachschule - zweijährige Bildungsgänge - (ThürSOHBFS 2) vom 11. Juli 1997 (GVBL S. 305) in der jeweils geltenden Fassung konzipiert.

Entsprechend den Zugangsbedingungen zur Höheren Berufsfachschule verfügen die Schüler¹⁾ über einen Realschulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss.

Das Anforderungsprofil des kaufmännischen Assistenten sieht die Ausführung von Routinearbeiten im kaufmännisch- verwaltenden Bereich in unterschiedlichen Branchen vor. Dabei arbeiten die Assistenten selbstständig und treffen in diesem Zusammenhang eigene Entscheidungen. Sie wirken mit bei der Organisation einer effektiven kaufmännischen Verwaltung und bei dem Abschluss von Verträgen und dem Eingehen von Rechtsbeziehungen. Dadurch werden sie in Planung, Entscheidung, Durchführung und Kontrolle von Arbeitsabläufen einbezogen. Ihr Handeln ist selbstständig, kundenbezogen und qualitätsbewusst.

Die kompetenzbezogenen allgemeinen Ziele des Ausbildungsganges ergeben sich aus der herauszubildenden beruflichen Handlungskompetenz.

Insbesondere handelt es sich um folgende Qualifikationen:

- Anwenden rechtlicher Vorschriften, die für die Bewältigung betrieblicher Aufgaben relevant sind
- Abschließen von Verträgen und Überwachung der Erfüllung entsprechend der betrieblichen Situation
- Beachten von arbeitsrechtlichen Bestimmungen
- Kommunikation und Kooperation im Team.

Wesentliche Voraussetzung dafür sind die zu vermittelnden Kenntnisse und Fähigkeiten.

Dazu zählen:

- die Abgrenzung von öffentlichem Recht und Privatrecht
- der Aufbau des Bürgerlichen Gesetzbuches
- der Kaufvertrag und seine Erfüllung
- weitere Schuldverhältnisse
- die Rechtsnormanalyse
- die Subsumtion.

Den juristischen Arbeitstechniken ist unterrichtsmethodischer Leitliniencharakter beizumessen. Diese Techniken werden im Lerngebiet „Grundbegriffe des Rechts“ vermittelt und durch die Anwendung in den nachfolgenden Lerngebieten weiter gefestigt.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden Geschäftsprozesse auf Beschaffungs- und Absatzmärkten des Unternehmens. Dazu erfolgte eine zeitliche Schwerpunktsetzung bei den Lerngebieten „Rechtsgeschäfte“, „Kaufvertrag“ sowie „weitere Schuldverhältnisse“.

Ebenso zählen der Vergleich und die Analyse von Verträgen bzw. allgemeiner Geschäftsbedingungen aus Sicht der jeweiligen Vertragsparteien zu den inhaltlichen Schwerpunkten. Diese Vorgehensweise ist nur an konkreten Beispielen möglich. Die Einbeziehung von Fallbeispielen aus dem Fach Betriebswirtschaftslehre und dem fachpraktischen Unterricht oder ggf. aus einem Unternehmen ist daher geboten. Auf dieser Grundlage sollte u.a. fachübergreifender Unterricht und Projektarbeit genutzt werden, um den Erfolg der gesamten Ausbildung abzusichern.

¹⁾ Personenbezeichnungen gelten für beide Geschlechter

2 Mitarbeiter der Lehrplankommission

Gröschl, Andreas (Vorsitzender)	Karl-Volkmar-Stoy Schule Jena Paradiesstraße 5 07743 Jena
Klinge, Dieter	Staatliche Berufsbildende Schulen Eichsfeld Goethestraße 18 37327 Leinefelde
Mortsch, Wolfgang	Staatliche Berufsbildende Schule Rudolstadt Trommsdorffstraße 1 07407 Rudolstadt
Rudat, Birgit	Staatliches Berufsschulzentrum Ilmenau Am Ehrenberg 1 98693 Ilmenau

3 Didaktische Konzeption

Mit der Implementierung der neuen Thüringer Lehrpläne in den allgemein bildenden Schulen in Thüringen wird die Schwerpunktsetzung auf die Entwicklung von Kompetenzen Veränderungen im Unterricht in Grundschule, Regelschule und Gymnasium bewirken.

Es kann daraufhin insbesondere eine verbesserte Lernkompetenz bei den Abgängern dieser Schularten erwartet werden. In der Schulart berufsbildende Schule soll nun eine konzeptionelle Basis verwendet werden, welche das Modell der genannten Schularten fortschreibt und gleichzeitig die Besonderheiten der berufsbildenden Schule einbezieht. Dabei wird die berufliche Handlungskompetenz - als Weiterentwicklung der Lernkompetenz - in ihrer integrativen Form angestrebt.

Unterricht an berufsbildenden Schulen hat auf berufliches Handeln vorzubereiten, auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung. Ziel eines solchen Unterrichtes muss also die Vermittlung einer Handlungskompetenz sein, die Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz als integrative Bestandteile enthält. Der Begriff Sachkompetenz wird hier verwendet, da berufliches Lernen nicht mehr nur ausschließlich an einer aus der Wissenschaftssystematik gewonnenen Fachstruktur, sondern an beruflichen Arbeiten, das heißt an der Sache, orientiert werden soll.

Berufliche Handlungskompetenz entfaltet sich integrativ in den Dimensionen Sach-, Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz und umfasst die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen Menschen, in beruflichen Anforderungssituationen sachgerecht, durchdacht, individuell und sozial verantwortlich zu handeln sowie seine Handlungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln.

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse in Beruf, Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. Selbstkompetenz schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte ein.

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen, Verantwortung wahrzunehmen und solidarisch zu handeln.

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit und die Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln, unterschiedliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Sie ermöglicht dem Schüler mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, größere Sicherheit und Versiertheit sowie erhöhte Effizienz beim Lernen.

Kompetenzen werden in der tätigen Auseinandersetzung mit fachlichen und fächerübergreifenden Inhalten des Unterrichts erworben, sie schließen die Ebenen des Wissens, Wollens und Könnens ein: Die Kompetenzen haben Zielstatus und beschreiben den Charakter des Lernens.

Zur Gestaltung eines solchen Unterrichts mit fächerübergreifenden Ansätzen, Projektarbeit und innerer Differenzierung werden von den neuen Lehrplänen Freiräume geboten.

Dazu sollen die Lehrpläne die schulinterne Kommunikation und Kooperation zwischen den Lehrern anregen und fördern.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das sach- und handlungssystematische Strukturen miteinander verschränkt. Dies lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

Methoden, welche die Handlungskompetenz unmittelbar fördern, sind an folgenden Prinzipien orientiert:

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die berufliche Weiterentwicklung bedeutsam sind.
- Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder gedanklich nachvollzogen.
- Die Handlungen sollen vom Lernenden möglichst selbstständig geplant, ausgeführt und bewertet werden.
- Diese Handlungen sollen ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z. B. technische, sicherheitstechnische, ökonomische, ökologische, rechtliche und soziale Aspekte einbeziehen.
- Bei den sozialen Aspekten sollen z. B. Interessenerklärung und Konfliktbewältigung einbezogen werden.

Die Umsetzung des Kompetenzmodells erfordert gleichzeitig ein erweitertes Leistungsverständnis, das mit der didaktisch-methodischen Kultur des Lernens verbunden ist, die den Schülern handlungsorientiertes, entdeckendes Lernen ermöglicht.

Diese neue Herangehensweise bedingt eine neue Schwerpunktsetzung in Leistungsförderung und Leistungsbeurteilung, wobei die Gesamtpersönlichkeit des Schülers in einem mehrdimensionalen sozialen Lernprozess in den Blick genommen werden soll.

Die vom Lehrplan abgeleiteten und an den Schüler gestellten Anforderungen bilden dann die Basis der Leistungsbeurteilung, sie umfassen in verschiedenen Niveaustufen

- Reproduktion in unveränderter Form
- Reorganisation als Wiedergabe von Bekanntem in verändertem Zusammenhang
- Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Anwendungssituation
- Problembearbeitung.

Der Komplexitätsgrad und die Niveaustufen der vom Schüler zu bearbeitenden Aufgaben und die daraus abgeleiteten Beobachtungskriterien des Lehrers bestimmen die Schwerpunkte und Gewichtungen in der Bewertung.

4 Stundenübersicht

Lerngebiete

Zeitrichtwerte in Stunden

		Fachrichtung Betriebswirtschaft	Fachrichtungen Bürowirtschaft/ Fremdsprachen/ Informationsverar- beitung
Lerngebiet:	Grundlagen des Rechts	8 Stunden	5 Stunden
Lerngebiet:	Rechtssubjekte und Rechtsobjekte	12 Stunden	10 Stunden
Lerngebiet:	Das Rechtsgeschäft	12 Stunden	10 Stunden
Lerngebiet:	Der Kaufvertrag als ausgewähltes vertragliches Schuldverhältnis	20 Stunden	11 Stunden
Lerngebiet:	Weitere Schuldverhältnisse	20 Stunden	15 Stunden
Lerngebiet:	Arbeitsrecht	17 Stunden	12 Stunden
Lerngebiet:	Verbraucherschutz	8 Stunden	4 Stunden
Lerngebiet:	Sachenrecht	11 Stunden	9 Stunden
Lerngebiet:	Insolvenzrecht	12 Stunden	4 Stunden
Gesamt:		120 Stunden	80 Stunden

5 Lerngebiete

5.1 Grundlagen des Rechts

(ca. 8/5 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erkennen die Notwendigkeit von Sozialordnungen. Dabei verlagert sich der Betrachtungsschwerpunkt zur Rechtsordnung hin. Die funktionalen Anforderungen an die Rechtsordnung werden erweitert und an ausgewählten Entscheidungen und Rechtsnormen vertieft. Diskussionen über die jeweils im Vordergrund stehenden Rechtsfunktionen tragen zur Vertrautheit dieser Begriffe bei. Die Schüler kennen die Wirkungsweise der juristischen Arbeitstechniken und wenden diese an einfachen Beispielen an. Eine weitere Vertiefung ist für die nächstfolgenden Lerngebiete ebenfalls vorgesehen.

Lernziele	Lerninhalte	Hinweise
Die Schüler erkennen die Notwendigkeit der Rechtsordnung.	Sozialordnungen	Rechtsbegriff, Abgrenzung zu Sitte, Moral und Religion
Sie diskutieren die Anforderungen an das Recht.	Funktionen des Rechts	Ordnungsfunktion, Friedensfunktion, Schutzfunktion, Gerechtigkeitsfunktion
Die Schüler erwerben einen Überblick über die Quellen des Rechts.	Naturrecht und positives Recht	Begriffe
	Gewohnheitsrecht und geschriebenes Recht	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Sie kennen die Rechtsgebiete sowie deren Rechtszweige und können diese fallbezogen zuordnen.	Rechtsgebiete	öffentliches Recht, Privatrecht (Merkmale, Rechtszweige)
Die Schüler kennen den Aufbau des BGB und wenden es mit Hilfe juristischer Arbeitstechniken an.	Aufbau des BGB	
	Normanalyse	Zitierweise, Tatbestand, Rechtsfolge
	Subsumtion	einfache Beispiele
Sie erwerben einen Überblick über die Arten der Gerichtsbarkeit und die Gerichtsinstanzen.	ordentliche und besondere Gerichtsbarkeit	Begriffe, Unterscheidung
	Instanzenzug	

5.2 Rechtssubjekte und Rechtsobjekte

(ca. 12/10 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler vertiefen ihre Kenntnisse über ausgewählte rechtliche Fähigkeiten von Personen. Sie erhalten einen Überblick über Rechtsobjekte.

Dabei wird die Subsumtionsmethode an Fallbeispielen aus diesem Lerngebiet vertieft.

Lernziele	Lerninhalte	Hinweise
Die Schüler erstellen eine Übersicht über die Rechtssubjekte.	Rechtssubjekte	natürliche Personen, Einteilung der juristischen Personen des Privat- und des öffentlichen Rechts
Sie erwerben Kenntnisse über die Rechtsfähigkeit von natürlichen und juristischen Personen.	natürliche Personen	Beginn und Ende §§ 1 ff BGB
	juristische Personen	Beginn und Ende § 21, 22 BGB, §29,36, AktG, § 10 GenG
Die Schüler erwerben Vertrautheit mit der Einordnung von Personen in die Stufen der Geschäftsfähigkeit und den daraus resultierenden Rechtswirkungen.	Stufen der Geschäftsfähigkeit	Begriff, Notwendigkeit (s. Funktionen des Rechts) §§ 2, 104, 106 BGB
	Rechtswirkungen der Geschäftsfähigkeitsstufen	§§ 105, 105a, 107, 108 BGB
	Ausnahmeregelungen für beschränkt geschäftsfähige Personen	§§ 107, 110, 111, 112,113 BGB
Sie kennen die Stufen der Deliktsfähigkeit und sind mit den daraus sich ergebenden Rechtsfolgen vertraut.	Stufen der Deliktsfähigkeit	Begriff, Notwendigkeit (s. Funktionen des Rechts) §§ ,823(1), 827, 828, 249 BGB
Die Schüler erhalten einen Überblick über die Arten der Rechtsobjekte.	Rechtsobjekte	Sachen §§ 90, 90a, 91, 92 BGB, Rechte

5.3 Das Rechtsgeschäft

(ca. 12/10 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Ausgehend vom Begriff des Rechtsgeschäfts erkennen die Schüler die Bedeutung der Willenserklärung für das Zustandekommen von Rechtsgeschäften. Sie sind in der Lage, die Wirksamkeit von Willenserklärungen zu beurteilen. Die Schüler erfassen die Bedeutung der Formvorschriften für die Gültigkeit von Rechtsgeschäften.

Die Schüler erkennen die Bedeutung von Vertretung und Vollmacht im Wirtschaftsleben.

Lernziele	Lerninhalte	Hinweise
Die Schüler erhalten einen Überblick über die Arten der Rechtsgeschäfte.	Arten von Rechtsgeschäften	einseitige u. zweiseitige, empfangsbedürftige und nicht empfangsbedürftige, einseitig und zweiseitig verpflichtende Rechtsgeschäfte
Sie gewinnen einen Überblick über die Bestandteile der Willenserklärung.	Willenserklärung	äußere Erklärungshandlung, innerer Wille (Handlungswille, Erklärungswille, Geschäftswille)
Sie kennen die gesetzlichen Formvorschriften und können diese anwenden.	Formvorschriften	Textform, Schriftform, elektronische Form öffentliche Beglaubigung, notarielle Beurkundung §§ 125 ff. BGB
Die Schüler kennen Nichtigkeits- und Anfechtungsgründe von Willenserklärungen und deren Rechtsfolgen.	Nichtigkeit von Rechtsgeschäften	§§ 116, 117, 118, 125, 134, 138 BGB
	Anfechtbarkeit von Rechtsgeschäften	§§ 119- 124 BGB sowie §§ 142, 812 BGB
Sie erarbeiten sich einen Überblick über die Arten der Vertretung und deren Rechtswirkungen.	gesetzliche Vertretung	§§ 164 ff. BGB
	rechtsgeschäftliche Vertretung	Vollmacht, Rechtsfolgen bei Vertretung ohne Vertretungsmacht

5.4 Der Kaufvertrag als ausgewähltes vertragliches Schuldverhältnis

(ca. 15/9 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erwerben Kenntnisse über Vorbereitung, Abschluss und Erfüllung von Verträgen am Beispiel des Kaufvertrages. Sie werden befähigt, Leistungsstörungen zu erkennen und Ansprüche unter Berücksichtigung der unternehmerischen Situation durchzusetzen.

Lernziele

Die Schüler sind mit dem Zustandekommen und der Erfüllung des Kaufvertrages vertraut.

Lerninhalte

Zustandekommen des Kaufvertrages

Hinweise

Anfrage
Angebot
Bestellungsannahme

Erfüllung des Kaufvertrages

Erfüllungsort
Gerichtsstand

Sonderformen

Die Schüler kennen Leistungsstörungen und die daraus sich ergebenden Ansprüche sowie deren Durchsetzung.

Leistungsstörungen

Schlechtleistung
Spätleistung

Ansprüche

vorrangige und nachrangige Rechte, Mangelrüge nach BGB und HGB
Verbrauchsgüterkauf

Sie kennen die Bedeutung von AGB.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Begriff, Vorteile, Nachteile
Klauselverbote

gerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen

Erkenntnisverfahren, gerichtliches Mahnverfahren, Vollstreckungsverfahren

5.5 Weitere Schuldverhältnisse

(ca. 20/15 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen den Begriff des Schuldverhältnisses und können die Entstehung von vertraglichen und gesetzlichen Schuldverhältnissen erklären. Dabei sind sie in der Lage, die Grundformen und den Inhalt der wichtigsten Schuldverhältnisse wiederzugeben.
Die Schüler können den Inhalt und den Umfang des Schadensersatzes an Beispielen darstellen.
Die Schüler erhalten einen Überblick über das Erlöschen von Schuldverhältnissen.

Lernziele	Lerninhalte	Hinweise
Die Schüler kennen vertragliche Schuldverhältnisse und deren Wesen.	Gebrauchsüberlassungsverträge	Miete §§ 535 ff. BGB Leihe § 598 ff. BGB Pacht § 581ff. BGB
	Betätigungsverträge	Dienstvertrag § 611 ff. BGB Werkvertrag § 631 ff. BGB
	Darlehen und Bürgschaft	Wesen, Rechte und Pflichten
	Auftrag	Wesen, Rechte und Pflichten §§ 662, 666, 667, 670 BGB
Sie erhalten einen Überblick über die gesetzlichen Schuldverhältnisse und erkennen die Notwendigkeit, diese gesetzlich zu regeln.	Geschäftsführung ohne Auftrag (G.o.A)	Arten der G.o.A , Rechte und Pflichten des Geschäftsführers sowie des Geschäftsherrn §§ 670, 677, 680, 681, 683 BGB
	ungerechtfertigte Bereicherung	Wesen, Umfang des Bereicherungsanspruches §§ 812, 816, 818, 819 BGB
	-unerlaubte Handlung	Begriff, Umfang der Ersatzpflicht §§ 823, 826, 249 BGB Handlung aus Notsituationen Notwehr § 227 BGB, Notstand § 228, 904 BGB Gefährdungshaftung Wesen und Umfang § 833, 836 BGB, § 7 StVG, §25 AtomG

Die Schüler kennen den Haftungsumfang des Geschäftsherrn für Gehilfen.

Verrichtungsgehilfe

Begriff, Haftungsumfang, Haftungsbefreiung, § 831 BGB

Erfüllungsgehilfe

Begriff, Haftungsumfang , § 278 BGB

Abgrenzung zum Verrichtungsgehilfen

Sie erhalten einen Überblick über die Möglichkeiten des Erlöschens von Schuldverhältnissen.

Erfüllung und Aufrechnung

Voraussetzungen §§ 362, 363, 387, 388 BGB

Abgrenzung zur Verjährung

5.6 Arbeitsrecht

(ca. 17/12 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erkennen die Notwendigkeit des schriftlichen Abschlusses von Berufsausbildungs- und Arbeitsverträgen. Sie erhalten einen Überblick über die möglichen Inhalte von Arbeitsverträgen. Dabei gewinnen sie einen Einblick in den allgemeinen und besonderen Kündigungsschutz sowie in die Möglichkeiten der Beendigung von Arbeitsverhältnissen. Sie erkennen die Notwendigkeit des Arbeitsschutzes im Unternehmen.

Lernziele	Lerninhalte	Hinweise
Die Schüler kennen die aus dem Berufsausbildungsvertrag resultierenden Rechte und Pflichten und können diese zuordnen.	Berufsausbildungsvertrag (BAV)	
	- Abschluss des BAV	§§ 3, 4, 5 BBiG
	- Inhalt des BAV	Rechte und Pflichten der Vertragspartner §§ 6- 10 BBiG
	- Beendigung des BAV	§§ 14- 16 BBiG
Sie kennen wesentliche Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag.	Einzelarbeitsvertrag	
	- Abschluss des Arbeitsvertrages	§ 1 NachweisG
	- Inhalt des Arbeitsvertrages	Rechte und Pflichten unter Berücksichtigung des Arbeitszeit-, Bundesurlaub-, Mutterschutz- und Jugendarbeitsschutzgesetzes
Die Schüler erhalten einen Überblick über die Möglichkeiten, die zur Beendigung eines Arbeitsverhältnisses führen.	Beendigung des Arbeitsvertrages	Auslaufen eines befristeten Arbeitsvertrages, Aufhebungsvertrag, Tod des Arbeitnehmers, erfolgreiche Anfechtung, fristgemäße und fristlose Kündigung
Sie werten die Bedeutung des Kündigungsschutzes für bestimmte Personengruppen.	allgemeiner und besonderer Kündigungsschutz	Arbeitszeugnis

Die Schüler erhalten einen Überblick über die Arten der Tarifverträge und deren Bedeutung. Sie können die Arten voneinander abgrenzen.

Tarifverträge

- grundsätzliche Bestimmungen Tarifvertragsparteien, Tarifaufonomie, Friedenspflicht, Allgemeinverbindlichkeit nach Tarifvertragsgesetz (TVG)
- Tarifvertragsarten Manteltarifvertrag, Lohn- und Gehaltsrahmentarifvertrag, Lohn- und Gehaltstarifvertrag
- Bedeutung von Tarifverträgen Gleichbehandlungsgebot
Prinzip der Tarifeinheit
Vorteile des Tarifvertrages für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
- Betriebsvereinbarungen Vertragsparteien
Geltungsbereich
Inhalte

Sie kennen wesentliche Regelungen des technischen und sozialen Arbeitsschutzes.

Arbeitsschutz

technischer und sozialer Arbeitsschutz

Die Schüler kennen die Formen betrieblicher Mitbestimmung. Dazu erhalten sie einen Überblick über ihre rechtlichen Grundlagen.

Mitbestimmung

- Grundlagen Betriebsverfassungsgesetz, Mitbestimmungsgesetz
- Organe Betriebsrat, Betriebsversammlung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

5.7 Verbraucherschutz/Wettbewerbsrecht

(ca. 13/6 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erhalten einen Überblick über die verschiedenen Regelungen zum Verbraucherschutz und deren Notwendigkeit. Dabei erwerben sie Kenntnisse über deren Anwendungsvoraussetzungen und Rechtsfolgen. Damit werden sie befähigt, einfache Rechtsfälle aus diesem Problemkreis zu lösen.

Lernziele	Lerninhalte	Hinweise
Sie erhalten einen Überblick über die Anwendungsvoraussetzungen für das Produkthaftungsgesetz und dessen Rechtsfolgen.	Produkthaftungsgesetz	Notwendigkeit, Anwendungsvoraussetzungen, Rechtsfolgen §§ 1-4, 10 ProdHaftG
Die Schüler erhalten einen Überblick über die gesetzlichen Regelungen von Haustürgeschäften.	Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften	Notwendigkeit, Anwendungsvoraussetzungen, Rechtsfolgen §§ 312, 355 BGB
Sie erhalten einen Überblick über die gesetzlichen Regelungen von Verbraucherdarlehensverträgen.	Verbraucherdarlehensvertrag	Notwendigkeit, Anwendungsvoraussetzungen, Rechtsfolgen §§ 491ff. BGB
Die Schüler erhalten einen Überblick über die wichtigsten gesetzlichen Regelungen zum Abschluss von Fernabsatzverträgen.	Fernabsatzvertrag	§ 312b, 355 BGB

5.8 Sachenrecht

(ca. 11/9 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind mit den Begriffen „Besitz“ und „Eigentum“ vertraut und können die Rechte, die sich daraus ergeben, anhand einfacher Fälle erklären. Sie erwerben Kenntnisse über den Eigentumserwerb an beweglichen und unbeweglichen Sachen. Die Schüler erfassen die wesentlichen Merkmale des Pfandrechts. Sie kennen die Rolle des Pfandrechts als Sicherungsmittel im Wirtschaftsleben.

Lernziele	Lerninhalte	Hinweise
Die Schüler können den Besitz vom Eigentum abgrenzen.	Besitz	§§ 854,858, 859,861, 862, 1006 BGB Erwerb und Verlust
Sie erkennen die Notwendigkeit der Eigentumsordnung.	Eigentum	Begriff, Gestaltungs- und Abwehrrechte §§ 903, 985, 986, 1004 BGB gesetzliche und vertragliche Einschränkungen §§ 904,905,917 BGB sowie Art. 14 (2) GG
Die Schüler erwerben Kenntnisse über die Möglichkeiten des Eigentumserwerbs an beweglichen Sachen an einfachen Fällen.	Möglichkeiten des Eigentumserwerbs an beweglichen Sachen	durch Rechtsgeschäft i.V.m. Kauf oder Schenkung § 929 BGB, kraft Gesetzes §§ 946-951 BGB sowie §§ 958,973 BGB
	Übertragung des Eigentums an beweglichen Sachen durch den Nichtberechtigten	gutgläubiger Erwerb §§ 932, 1006 BGB, Ausschluss des gutgläubigen Erwerbs § 935 BGB
Die Schüler erhalten einen Überblick über die Sonderformen der Eigentumsübertragung.	Besonderheiten der Eigentumsübertragung	Eigentumsvorbehalt (Zweck, Anwendungsbereich, Erlöschen) verlängerter und erweiterter Eigentumsvorbehalt
Sie können den Eigentumserwerb an beweglichen Sachen und an unbeweglichen Sachen voneinander abgrenzen.	Erwerb des Eigentums an unbeweglichen Sachen	Auflassung §§ 311b, 873, 925 BGB,

Die Schüler kennen die Bedeutung und den Aufbau des Grundbuchs.

Bedeutung und Aufbau des Grundbuchs

Sie erhalten einen Überblick über die Pfandrechte.

Pfandrechte an beweglichen Sachen

Entstehung von Pfandrechten

Bedeutung des Pfands,
von gesetzlichen Pfandrechten,
von vertraglichen Pfandrechten

Erlöschen des Pfandrechts

Voraussetzungen zur
Pfandverwertung sowie
Verwertungsformen,
Abgrenzung zur Sicherungsübereignung

5.9 Insolvenzrecht

(ca. 12/4 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erkennen die Notwendigkeit und Bedeutung des Insolvenzrechts. Sie erwerben Kenntnisse über den Ablauf des Insolvenzverfahrens bei Unternehmen und Verbrauchern. Die Schüler erkennen die Notwendigkeit der Verfolgung von Insolvenzstraftaten.

Lernziele	Lerninhalte	Hinweise
Die Schüler erhalten einen Überblick über die Voraussetzungen und Wirkungen der Unternehmensinsolvenz.	Unternehmensinsolvenz	
	- Insolvenzgründe und Möglichkeiten der Eröffnung des Insolvenzverfahrens	§§ 13, 16, 20, 21 27 InsO Schuldnerantrag, Fremdantrag
	- Wirkungen des eröffneten Verfahrens	§§ 80, 81, 82, 89, 103, 108 InsO
	- Abweisung mangels Masse	§§ 26, 53, 54 InsO
	- Verwaltung und Verwertung der Insolvenzmasse	§§ 35, 38, 39, 47, 49- 52 InsO §§ 21, 27, 29, 148, 150-153, 217 ff. InsO; Insolvenzplan
Sie können die Verbraucherinsolvenz von der Unternehmensinsolvenz abgrenzen.	Verbraucherinsolvenz	
	Verbraucherinsolvenzverfahren	§§ 304- 314 InsO
Die Schüler kennen die Voraussetzungen, die zur Restschuldbefreiung bzw. Schuldenbereinigung führen.	Restschuldbefreiung	§§ 286- 303 InsO
	Schuldenbereinigung	
Sie kennen Insolvenzstraftaten und können diese voneinander abgrenzen.	Insolvenzstraftaten	Bankrott, Begünstigung, §§ 283 ff. StGB

6. Leistungsbewertung

Die Leistungsbewertung im Fach Wirtschaftsrecht basiert auf der Annahme, dass der Lernerfolg eines Schülers messbar und damit kontrollierbar ist.

Die Lernerfolgskontrollen dienen im Wesentlichen:

- den Schülern (Rückmeldung über den aktuellen Leistungsstand und Motivation),
- den Lehrern (Grundlage für die Beurteilung der Schüler sowie zur Diagnose des Lehr- und Unterrichtsprozesses),
- der Öffentlichkeit (Maß für die Qualifikation des Schülers für bestimmte Schul- und Berufslaufbahnen).

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer einheitlichen, transparenten und nachvollziehbaren Bewertung.

Der Lernerfolg eines Schülers stellt sich in der erworbenen Lernkompetenz dar. Sie ist die Bündelung der Sach-, Sozial-, Selbst- und Methodenkompetenz. Damit schließt die Entwicklung der Lernkompetenz unbedingt punktuelle Arbeit an der einzelnen Kompetenz bzw. an einzelnen Kompetenzelementen ein. Dazu ist eine Schwerpunktsetzung durch den Lehrer erforderlich.

Um eine einheitliche Bewertung zu gewährleisten, sind die Kompetenzelemente in den Lerngebieten des Lehrplans formuliert. Sie bilden damit den Gegenstand der Lernerfolgskontrolle. Dazu hat vor jeder Beobachtung und Kontrolle eine Schwerpunktsetzung zu erfolgen, ob Kompetenzelemente punktuell oder komplex in ihrer Verknüpfung mit anderen Kompetenzelementen überprüft werden sollen. Von dieser Zielstellung wiederum lassen sich Kontrollform und Aufgabenstellung ableiten. Bei der Festlegung von Beobachtungs- und Kontrollkriterien ist zu berücksichtigen, dass nicht jede Aufgabe alle Kompetenzen und Kompetenzelemente enthalten kann. Grundlage für die Bestimmung von Beobachtungskriterien bildet der Lehrplan mit den Beschreibungen der Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz.

Zudem sind Kontroll- und Bewertungskriterien aus dem erwarteten Produkt und dem dazu erforderlichen Arbeitsprozess ableitbar. Diese Vorgehensweise führt beispielsweise zu folgenden Kriterien:

produktbezogene Kriterien, z. B.:

- Korrektheit
- Vollständigkeit
- Informationswert
- äußere Gestaltung (Sauberkeit, Übersichtlichkeit, Originalität)

prozessbezogene Kriterien, z. B.:

- Qualität der Planung (Vollständigkeit, Logik, Zuordnung von Verantwortlichen bei Gruppenarbeit)
- Effizienz des methodischen Vorgehens
- Sorgfalt
- Fähigkeit zur Selbstkorrektur
- Leistungen des Einzelnen in der Gruppe (Verantwortung übernehmen, Vorschläge unterbreiten, anderen zuhören, auf andere eingehen)

präsentationsbezogene Kriterien, z. B.:

- Vortragsweise (sprachlicher Ausdruck, weitgehend freier Vortrag, Sprechtempo)
- Nutzung von den Vortrag unterstützenden Präsentationsformen, Anschauungsmitteln und Medien
- inhaltliche Qualität der Ausführungen (erläuternd, kommentierend, argumentierend)

Diese beispielhaft genannten Kriterien sind immer im Zusammenhang mit dem für eine konkrete Aufgabenstellung angestrebten Ziel zu sehen und anzuwenden.

Indem der Entwicklungsstand von Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz des Schülers beim Lösen von gezielt formulierten Aufgabenstellungen kontrolliert und bewertet wird, bestimmen diese Kompetenzen die Fachnote. In der Fachnote wird die Leistung des Schülers zusammengefasst, die er beim Lösen von Aufgaben erreicht hat, ohne dabei separat die einzelne Kompetenz mit einer „Teilnote“ zu versehen.

Der Komplexitätsgrad der vom Schüler zu lösenden Aufgabe und die daraus abgeleiteten Beobachtungskriterien bilden die Basis für die Bewertungsschwerpunkte und –gewichtungen. Eine entsprechende Schwerpunktsetzung und entsprechende Gewichtung bei der Bewertung ist vom Lehrer vorzunehmen und für den Schüler transparent zu machen, d. h. sie werden in den veränderten Lern- und Bewertungsprozess einbezogen und umfassend informiert. Damit wird die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Leistungsbewertung abgesichert.